

[예상][13.01-1]직권심리주의의 의미와 범위 및 당사자가 주장하지 않은 사실에 대한 심리 한계

【문제 13.1】

<사례>

행정청 A는 甲이 운영하는 숙박업소에서 성매매 알선 행위가 이루어졌다는 경찰의 통보를 근거로 甲에게 영업허가 취소처분을 내렸다. 甲은 자신은 전혀 몰랐던 사실이며 종업원의 개인적인 일탈이라고 주장하며 행정심판위원회에 행정심판을 청구하였다. 행정심판위원회는 사건을 심리하던 중, 甲이 제출한 자료만으로는 사실관계를 명확히 파악하기 어렵다고 판단하여 甲이 주장하지 않은 새로운 사실관계에 대해 직접 조사를 실시하고 관련 증거를 수집하였다. 한편, 甲은 자신의 억울함을 위원들에게 직접 설명하고 싶다며 위원회에 출석하여 진술할 기회를 달라고 요청하였으나, 위원회는 사건이 명백하다는 이유로 서면으로만 심리하여 재결하고자 한다.

(물음 1) 행정심판법 제 39 조에서 규정하는 "직권심리주의"의 의미와 범위에 비추어 볼 때, 행정심판위원회가 당사자가 주장하지 않은 사실에 대하여 심리할 수 있는지 여부와 그 한계에 대하여 서술하라.